

개인정보처리 업무위탁 계약서

새마을금고중앙회(이하 "갑"이라 한다)와 ○○○○○(이하 "을"이라 한다)은 "갑"의 개인정보 처리업무를 "을"에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결한다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약은 "갑"이 "갑"의 고객 및 임직원의 개인정보 처리업무(이하 "위탁업무"라 한다)를 "을"에게 위탁하고, "을"은 이를 승낙하여 "을"의 책임 하에 관련 법령과 본 계약에 따라 성실하고 안전하게 업무를 수행하는 데 필요한 제반 사항을 명확히 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같으며, 본 조에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」(이하 "개보법"이라 한다), 동법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시), 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시) 및 기타 관련 법령에서 정의된 바에 따른다.

1. "위탁자"라 함은 개인정보의 처리를 위탁하는 본 계약의 "갑"을 의미한다.
2. "수탁자"라 함은 위탁자로부터 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 본 계약의 "을"을 의미한다.
3. "개인정보"라 함은 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 등에 의하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 용이하게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
4. "처리"라 함은 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.

5. "정보주체"라 함은 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
6. "개인정보보호 관리체계"라 함은 "을"이 위탁업무를 수행함에 있어 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 수립·운영하는 기술적·관리적·물리적 보호조치의 종합적인 체계를 말한다.

제 3 조 (위탁업무의 목적 및 범위)

"을"은 본 계약이 정하는 바에 따라 "새마을금고 SNS 운영 용역 계약"의 업무수행을 목적으로(이하 "위탁 목적"이라 한다) 다음과 같은 개인정보 처리 업무(이하 "위탁업무"라 한다)를 수행한다. 1

1. 새마을금고 공식 SNS 채널(블로그, 페이스북, 인스타그램 등) 운영을 위한 개인정보의 이용 및 처리
2. SNS 이벤트(참여, 당첨자 선정, 경품 발송) 수행 관련 개인정보(성명, 연락처, 주소 등)의 수집, 이용, 보관 및 처리
3. 이벤트 관련 민원 응대 및 고객 문의 처리를 위한 개인정보의 조회 및 이용
4. 상기 각 호의 업무 수행에 부수되는 제반 업무

제 4 조 (위탁업무 기간)

본 계약에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

1. 계약 기간: 2025 년 01 월 01 일 ~ 2025 년 12 월 31 일 (12 개월) ¹
2. "을"은 제 1 항의 기간 만료 시, 제 17 조(개인정보의 파기)에 따라 지체 없이 위탁받은 개인정보를 파기하여야 한다.
3. 본 계약이 갱신되거나 다른 계약에 따라 위탁업무가 연장되는 경우, 본 계약의 조건이 계속 적용된다.

제 2 장 수탁자의 의무

제 5 조 (재위탁 제한)

① "을"은 "갑"의 사전 서면 승인을 얻은 경우를 제외하고, 위탁받은 업무의 전부 또는 일부를 제 3 자(이하 "재수탁자"라 한다)에게 양도하거나 재위탁할 수 없다. 1

② "을"이 제 1 항에 따라 재위탁을 하는 경우, "을"은 반드시 "갑"의 명시적인 '사전 서면 동의'를 얻어야 하며, 구두 또는 묵시적 동의는 효력이 없다.

③ "을"은 재위탁 승인 요청 시, 재수탁자의 명칭, 재위탁 업무의 범위, 재위탁 기간, 재수탁자의 개인정보 보호조치 능력 등을 명시한 서면 자료를 "갑"에게 제출하여야 한다.

④ "을"은 재위탁 계약 체결 시, 본 계약에서 정한 "을"의 의무(특히 제 6 조 내지 제 9 조, 제 14 조)와 동일한 수준의 의무를 재수탁자가 부담하도록 재위탁 계약서에 명시하고 해당 계약서 사본을 "갑"에게 제출하여야 한다.

⑤ "을"은 재수탁자가 관련 법규 및 본 계약, 재위탁 계약을 준수하도록 관리·감독할 책임을 부담한다.

⑥ 재수탁자의 고의 또는 과실로 인한 법령 위반 또는 정보주체, "갑", 제 3 자에 대한 손해 발생 시, 이는 "을"의 고의 또는 과실로 인한 위반 또는 손해로 간주하며, "을"은 본 계약 제 14 조에 따라 "갑"에 대한 모든 책임을 부담한다. 7

제 6 조 (개인정보의 안전성 확보조치 - 관리적·기술적 조치)

"을"은 「개인정보 보호법」 제 29 조, 동법 시행령 제 30 조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 다음 각 호의 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다. 1

1. **내부관리계획 수립:** 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부관리계획을 수립하고, 임직원 및 관련자가 이를 숙지하도록 정기적인 교육을 실시하여야 한다.
2. 접근 통제 및 권한 관리:

가. 개인정보를 처리하는 시스템(이하 "개인정보처리시스템"이라 한다)에 대한 접근 권한을 위탁업무 수행에 필요한 최소한의 인원에게만 부여한다.

나. 인가받지 않은 자의 접근을 통제하기 위해 견고한 인증 수단을 적용한다.

다. 권한 부여, 변경, 말소 내역을 기록하고 그 기록을 3년 이상 보관한다.

3. 접속기록의 보관 및 점검:

가. 개인정보처리시스템에 접속한 기록(접속 일시, 처리 내역, 접속자 IP 등)은 최소 6개월 이상 보관하여야 한다. 5

나. 접속기록의 위·변조 및 도난, 분실이 발생하지 않도록 안전하게 보관하고, 월 1회 이상 정기적으로 점검한다.

4. 개인정보의 암호화:

가. 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보 등 법령에서 정한 중요 개인정보는 저장 및 전송 시 반드시 암호화 조치를 적용한다.

나. 비밀번호는 반드시 일방향 암호화(Hashed)하여 저장한다. 5

5. 보안프로그램 설치 및 운영:

가. 악성 프로그램(바이러스, 스파이웨어 등)을 방지·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등 보안 프로그램을 설치·운영한다.

나. 보안 프로그램은 항상 최신 상태를 유지하도록 자동 또는 월 1회 이상 업데이트를 실시한다. 5

다. 개인정보처리시스템에 대한 침입 차단 및 탐지를 위한 시스템(방화벽 등)을 설치·운영한다.

제 7 조 (개인정보의 안전성 확보조치 - 물리적 조치)

"을"은 개인정보의 안전한 보관을 위해 다음 각 호의 물리적 조치를 취하여야 한다. 5

1. 보관시설 및 접근 통제:

가. 개인정보가 포함된 서면 자료, 이동형 저장매체(USB, 외장하드 등), 그리고 개인정보처리시스템이 설치된 전산실, 자료보관실 등은 별도의 물리적 보관 장소에 보관한다.

나. 해당 보관 장소는 비인가자의 출입이 통제되도록 잠금 장치를 설치하고, 출입 통제 절차를 수립·운영하여야 한다. 5

다. 개인정보가 저장된 이동형 저장매체 등은 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관한다. 5

2. **재해·재난 대비:** 화재, 홍수, 정전 등 재해·재난 발생 시 개인정보 유실을 방지하기 위한 백업 및 복구 계획을 수립한다.

제 8 조 (개인정보의 처리 제한)

① "을"은 본 계약 제 3 조에서 정한 위탁 목적 및 범위 내에서만 개인정보를 처리하여야 한다.

② "을"은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제 3 자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다. 1

③ "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이 위탁받은 개인정보를 본 계약 이외의 목적으로 처리하거나, 복제·복사·가공할 수 없다.

④ "을"은 위탁받은 개인정보를 "갑"이 지정한 장소(물리적 서버, 클라우드 등) 이외의 장소에 임의로 저장하거나 보관할 수 없다.

제 9 조 (수탁자에 대한 관리·감독)

① "갑"은 "을"이 본 계약 및 관련 법규에 따라 위탁업무를 성실히 수행하는지 여부를 확인하기 위해 "을"에 대하여 다음 각 호의 사항을 관리·감독할 수 있다.

1

1. 개인정보의 처리 현황 및 보유 상태
2. 개인정보의 접근 또는 접속 현황
3. 제 6 조 및 제 7 조에 따른 안전성 확보조치 이행 여부

4. 제 5 조에 따른 재위탁 금지 또는 재수탁자 관리 현황
5. 기타 개인정보의 보호를 위하여 "갑"이 필요하다고 인정하는 사항

② "갑"은 제 1 항 각 호의 사항을 확인하기 위해 "을"에게 관련 자료(내부관리계획, 접속기록, 교육 이수증 등)의 제출을 요구할 수 있으며, "을"은 특별한 사유가 없는 한 10 영업일 이내에 "갑"에게 해당 자료를 제출하여야 한다.

③ "갑"은 필요한 경우 "을"과 사전 협의 하에 "을"의 임직원과 면담을 실시하거나, "을"의 사업장에 방문하여 위탁업무 처리 현황 및 보안 실태를 점검하는 현장 실사(On-site Audit)를 실시할 수 있으며, "을"은 이에 성실히 협조하여야 한다.

④ "갑"은 제 2 항 및 제 3 항에 따른 점검 결과, "을"의 업무 처리가 법령 또는 본 계약에 위반된다고 판단되는 경우 "을"에게 즉시 시정 또는 개선을 요구할 수 있으며, "을"은 요구를 받은 날로부터 15 일 이내에 조치 계획을 "갑"에게 보고하고 신속하게 조치를 이행하여야 한다.

제 10 조 (수탁자 및 임직원 교육)

① "을"은 위탁받은 개인정보를 실제로 처리하는 임직원 및 담당자(이하 "개인정보 취급자"라 한다)를 대상으로 위탁업무 개시 전 및 연 1 회 이상 정기적으로 개인정보보호에 관한 교육을 실시하여야 한다. 1

② 제 1 항의 교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 개인정보 보호 관련 법령 및 제도
2. 본 계약상의 수탁자 의무 (특히 제 5 조, 제 6 조, 제 8 조, 제 14 조)
3. 개인정보 유출 사고 시 대응 절차
4. 기타 "갑"이 요청하는 보안 사항

③ "을"은 "갑"의 요청 시 제 1 항에 따른 교육 실시 결과(교육 일시, 참석자 명단, 교육 내용 등)를 "갑"에게 제출하여야 한다.

제 11 조 (정보주체 권리보장)

① "을"은 정보주체(고객)로부터 개인정보의 열람, 정정·삭제, 처리정지 등의 요구가 있을 경우, 이를 임의로 처리해서는 안 되며 즉시 "갑"에게 해당 사실을 통지하고 "갑"의 지시에 따라 처리하여야 한다.

② "을"은 위탁업무와 관련하여 정보주체의 민원(불만, 문의 등)을 접수할 수 있는 연락처, 이메일 주소 등 민원 처리 창구를 마련하고, 이를 "갑"에게 통보하여야 한다. 1

제 12 조 (개인정보 유출·침해 사고 통지 및 대응)

① "을"은 위탁업무 수행 과정에서 개인정보의 분실, 도난, 유출, 변조, 훼손(이하 "유출 등"이라 한다) 사고가 발생하였거나 발생 가능성을 인지한 경우, 즉시 그 사실을 "갑"에게 통지하여야 한다.

② 제 1 항의 통지는 사고 발생을 인지한 즉시, 늦어도 24 시간 이내에 "갑"의 담당자에게 유선 또는 이메일로 통지하고, 48 시간 이내에 다음 각 호의 사항을 포함한 상세 경위서를 서면으로 제출하여야 한다.

1. 사고 발생 시점 및 경위
2. 유출 등이 의심되는 개인정보 항목 및 정보주체 규모
3. "을"이 인지한 시점 및 인지 경위
4. "을"이 실시한(또는 실시할) 긴급 대응 조치 내역

③ "을"은 유출 등 사고 발생 시, 사고의 확산 방지, 피해 최소화, 원인 규명 및 복구 조치를 위해 "을"의 비용으로 모든 합리적인 노력을 다해야 한다.

④ "을"은 "갑"이 관련 법령(개보법 제 34 조 등)에 따라 유출 등 통지 의무, 신고 의무, 피해 구제 조치를 이행하는 데 필요한 모든 정보 제공 및 기술적 지원을 성실히 제공하여야 한다.

제 3 장 계약의 종료 및 책임

제 13 조 (기밀유지 의무)

① "갑"과 "을"은 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 알게 된 상대방의 영업상, 기술상 기밀정보(본 계약의 조건, "갑"의 고객 정보, "을"의 기술 자료 등)를 상대방의 사전 서면 동의 없이 제 3자에게 누설하거나 본 계약의 이행 목적 외의 용도로 사용해서는 아니 된다. 1

② 본 조의 기밀유지 의무는 본 계약의 기간 중은 물론, 계약 종료 또는 해지 후 3년간 유효하게 존속한다. 단, 개인정보에 관한 사항은 제 8 조(개인정보의 처리 제한)에 따른다.

제 14 조 (손해배상)

① "을" 또는 "을"의 임직원, 기타 "을"의 수탁자(재수탁자 포함)가 본 계약에 따른 의무를 위반하거나, "을" 또는 "을"의 임직원 등의 고의 또는 과실(귀책사유)로 인하여 "갑" 또는 개인정보주체, 기타 제 3자에게 손해가 발생한 경우, "을"은 그로 인한 모든 손해(특별손해, 간접손해, 변호사 비용 포함)를 배상하여야 한다.

1

② 제 1 항과 관련하여 개인정보주체 기타 제 3자에게 발생한 손해에 대하여 "갑"이 전부 또는 일부를 배상(합의금, 판결금 포함)한 때에는, "갑"은 배상한 금액 전부에 대하여 "을"에게 구상권을 행사할 수 있다. 2

③ "을"의 귀책사유와 관계없이 발생한 불가항력(천재지변, 전쟁 등)으로 인한 손해에 대해서는 "을"은 책임을 지지 아니한다.

제 15 조 (계약의 해지)

① "갑" 또는 "을"은 상대방이 본 계약의 중대한 조항을 위반하고, 14 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구하였음에도 불구하고 해당 기간 내에 시정하지 아니하는 경우, 본 계약의 전부 또는 일부를 서면 통지로 해지할 수 있다.

② 제 1 항에도 불구하고, "갑"은 "을"에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 별도의 최고 없이 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.

1. "을"이 제 5 조(재위탁 제한)를 위반하여 "갑"의 사전 서면 동의 없이 재위탁한 경우
2. "을"이 제 8 조(개인정보의 처리 제한)를 위반하여 위탁 목적 범위를 넘어 개인정보를 처리한 경우
3. "을"의 중대한 귀책사유로 제 12 조에 따른 개인정보 유출 등 사고가 발생한 경우
4. "을"이 제 9 조제 4 항에 따른 "갑"의 시정 요구를 정당한 사유 없이 2 회 이상 불응한 경우
5. "을"이 파산, 회생절차 개시 신청 등 정상적인 계약 이행이 불가능하다고 객관적으로 판단되는 경우

③ 본 계약이 해지되는 경우, "을"은 즉시 위탁업무를 중단하고 제 17 조에 따른 개인정보 파기 및 반납 절차를 이행하여야 한다.

④ 계약의 해지는 제 14 조에 따른 손해배상 청구권에 영향을 미치지 아니한다.

제 16 조 (관련 법규준수)

① "을"은 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「전자금융거래법」 등 "갑"과 "을"이 준수하여야 할 관련 법규 및 하위 규정을 성실히 준수하여야 한다. 1

② "을"은 "갑"의 내부 보안관련 규정(제공받은 경우)을 준수하여야 하며, "갑"의 사무소에 출입 시 관련된 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 한다. 9

③ 본 계약 기간 중 관련 법령이 개정되어 "을"의 조치 사항이 변경되는 경우, "을"은 자신의 비용으로 개정 법령을 준수하기 위한 조치를 취하여야 한다.

제 17 조 (개인정보의 파기)

① "을"은 제 4 조의 위탁업무 기간이 종료되거나 계약이 해지된 경우, 지체 없이(특별한 사유가 없는 한 5 영업일 이내) 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 모든 개인정보(전자파일, 서면, 백업 데이터 포함)를 복구 불가능한 방법으로 파기하여야 한다. 1

② "갑"이 파기 대신 반납을 요구하는 경우, "을"은 "갑"이 지정하는 방식으로 모든 개인정보 및 관련 자료를 "갑"에게 안전하게 반납하여야 하며, "을"은 어떠한 형태의 사본도 보유해서는 안 된다.

③ "을"은 제 1 항 또는 제 2 항에 따른 조치를 완료한 후, 10 일 이내에 "갑"에게 '개인정보 파기(또는 반납) 확인서'를 서면으로 제출하여야 한다.

제 18 조 (분쟁 해결 및 관할)

① 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 "갑"과 "을"이 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의를 통해 해결하도록 노력한다.

② 제 1 항의 협의가 성립되지 아니하는 경우, 본 계약에 관한 분쟁의 제 1 심 전속적 합의 관할 법원은 "갑"의 본점 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제 19 조 (기타)

① 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 「개인정보 보호법」 등 관련 법령 및 상관례에 따른다.

② 본 계약의 내용을 수정하거나 변경하고자 하는 경우, "갑"과 "을"은 서면 합의에 의해서만 이를 변경할 수 있다.

③ 본 계약의 내용을 증명하기 위하여 본 계약서 2 부를 작성하고, "갑"과 "을"이 서명 또는 기명날인한 후 각 1 부씩 보관한다.

2024 년 12 월 20 일

(갑) 위탁자

주소: 서울시 강남구 봉은사로 114 길 20 1

상호: 새마을금고중앙회

대표: 회장 김 인 (인)

(을) 수탁자

주소: (을의 주소)

상호: ○○○○○

대표: (대표이사) (인)